

1521178-91.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WENDELL RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 09, como incurso nas sanções impostas no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521178-91.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521178-91.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WENDELL RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, II, J (calamidade pública decorrente da Covid-19), do CP.

No dia 02 de setembro de 2021, por volta das 15h45min, durante período de calamidade pública, na Rua da Safra, altura do n.º 1000, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 (vinte e

sete) invólucros plásticos (massa líquida: 69,1 gramas) contendo substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" e 13 (treze) eppendorfs (massa líquida: 3,6 gramas) contendo substância entorpecente denominada cocaína, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13, e laudo de constatação a fls. 19/22.

Pois bem.

Nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos, quando avistaram o denunciado em via pública.

Ao notar a presença policial, o denunciado apresentou certo nervosismo, caso em que os policiais resolveram abordá-lo. Durante a revista pessoal, foram encontradas em suas vestes, diversas substâncias esverdeadas aparentando ser maconha e cocaína.

A natureza e a quantidade da drogas apreendidas, atestadas no laudo de constatação, bem como a forma de acondicionamento, denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Prisão preventiva (36/40).

Em 07/10/21, recebida a denúncia (fls. 65/66).

Réu citado.

Exame químico-toxicológico (fls. 74/76).

Audiência. Defesa prévia. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no(s) boletim de ocorrência (fls. 2/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 13), no laudo de constatação (fls. 19/22), no exame químico-toxicológico (fls. 74/76) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: a prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida em juízo.

O policial Ademir disse que avistou o réu no local dos fatos, conhecido por ser ponto de drogas. O réu apresentou nervosismo. Estava de posse de 13 porções de cocaína e 27 de maconha, acondicionadas numa sacola. O réu disse que ganhava R\$ 100,00, por dia para a prática do tráfico.

O policial Luiz Fernando afirmou que estava em patrulhamento, em conhecido local de venda e compra de entorpecentes. O réu se mostrou inquieto. Com ele, foram encontradas drogas, em pequena quantidade. Não se recordou se o réu portava aparelho celular. Tampouco o réu confessou a prática da traficância.

Os depoimentos dos policiais são coesos e descabe contrapô-los à inverossímil e sem lastro probatória autodefesa do réu, tendo o mesmo dito que estava andando com a namorada, que não trouxe a juízo para corroborar a versão que deu, quando foi abordado pelos policiais, os quais foram apanhar a droga num terreno, para, assim, incriminá-lo, em suma, forjar a traficância. Disse que não conhecia os policiais de outra oportunidade, em razão do que, evidente que os mesmos não tinham razão para incriminá-lo.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena, mirando nas certidões de fls.24/25.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o Réu é reincidente específico e a quantidade de drogas não é superior a praxe. De modo que fixo a pena, no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente específico (fls. 24/25), o que compenso com a menoridade relativa dele ao tempo dos fatos. A menoridade revela que ele é dado ao envolvimento com drogas, já que pela segunda vez é processado pelo mesmo crime, com tão pouca idade.

O crime não foi praticado em razão da pandemia: descabe a aplicação de art. 61, II, "j" (calamidade pública em decorrência do Covid-19), do CP.

Em razão da variedade de drogas e da reincidência específica, não se aplica o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência. Assim, a pena definitiva é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime penal, diante da hediondez do crime e da reincidência específica, é o de reclusão fechado. Além disso, o desassossego que a liberdade do réu acarretaria,

impede que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno WENDELL RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Nego o direito de recorrer em liberdade. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decreto a destruição das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.